



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

UJANG MARDI UTOMO, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, beralamat di Medokan Semampir Blok F/15, RT/RW : 001/002, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang telah memberikan Kuasa kepada **BENNY SAPUTERA, S.H.**, dan **SOFYA AYU YOLANDA, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum BENNY SAPUTERA, S.H. & REKAN**, yang beralamat kantor di GRAHA EMG Lt. 3 Jl. Raden Saleh Tumenggung Suryo No. 32-34, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2025, sebagai **Pemohon PKPU**;

terhadap

PT. KURNIA ALAM SEJATI, suatu badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Antang Kalang II No. 8A Langkal – Pahandut Palangka Raya Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Agung Pribadi selaku Direktur PT. KURNIA ALAM SEJATI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. HERMAN SUSILO, S.H., M.H.**, dan **ODIEK RUSDIADI, S.H.**, Para Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Firma Hukum "GRAHA HUKUM Law Firm"** beralamat di Jl. Johar No. 10, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2026, sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;
Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan
Laporan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby,
tertanggal 29 Januari 2026, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam
keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS)
dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu PT. KURNIA ALAM SEJATI dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Sih Yulianti, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. ZIAU UL KHASANNUL KHULUK IMTISNAEN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-347.AH.04.05-2022 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya ;
 2. ITA LYDIA GRACE VIOLITA, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU - 258. AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya ;
 3. POPY DESIYANTIE, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272.AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;

sebagai Tim Pengurus;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
6. Menanggihkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, tertanggal 29 Januari 2026, **Termohon PKPU** telah memperoleh perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor / PT Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Berikutnya pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Debitor dan Para Kreditor dalam surat tercatat agar datang di persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Menanggihkan penentuan besarnya biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus sampai berakhirnya tugas kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus;
5. Menanggihkan putusan mengenai ongkos perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, tertanggal 26 Februari 2026, **TERMOHON PKPU** telah memperoleh

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor / PT Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) selama 84 (delapan puluh empat) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Debitor dan Para Kreditor dalam surat tercatat agar datang di persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Menanggihkan penentuan besarnya biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus sampai berakhirnya tugas kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus;
5. Menanggihkan putusan mengenai ongkos perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, tertanggal 21 Mei 2026, **TERMOHON PKPU** telah memperoleh perpanjangan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor / PT Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung setelah tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Debitor dan Para Kreditor dalam surat tercatat agar datang di persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Menanggguhkan penentuan besarnya biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus sampai berakhirnya tugas kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus;
5. Menanggguhkan putusan mengenai ongkos perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 02 Juli 2026, **TERMOHON PKPU** telah memperoleh perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor / PT Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) selama 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memberitahukan kepada Debitor dan Para Kreditor dalam surat tercatat agar datang di persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
4. Menanggguhkan penentuan besarnya biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus sampai berakhirnya tugas kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus;
5. Menanggguhkan putusan mengenai ongkos perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 28 Agustus 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) telah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “Laporan Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU)” sesuai Surat Nomor 055/TP-KAS/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 dan Surat Nomor 058/TP-KAS/VIII/2026 tertanggal 27 Agustus 2026;

2. Bahwa dalam Laporan-Laporan tersebut di atas Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Dasar Pelaksanaan Terhadap Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) pada Kamis tanggal 13 Agustus 2026**

1. Bahwa Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) tertanggal 13 Agustus 2026 diadakan berdasarkan rencana kerja Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (PKPU) No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 18 Desember 2025;

- II. Fakta Pelaksanaan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) tertanggal 13 Agustus 2026**

- Bahwa Hakim Pengawas membuka Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 pada pukul 10.30 WIB. Selanjutnya Hakim Pengawas menyerahkan kepada Tim Pengurus untuk membacakan laporan kerja Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) sebagaimana dituangkan dalam Surat No. 055/TP-KAS/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026;

- IIA. Pembahasan Proposal Perdamaian**

- Bahwa pada rapat Pembahasan Proposal Perdamaian pada hari Kamis, 13 Agustus 2026, Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) tidak mengajukan Proposal Perdamaian baru;
- Bahwa pada kesempatan ini, Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



bahwa nantinya Proposal Perdamaian untuk Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan ada sedikit perubahan, yakni adanya penambahan aset yang nantinya akan dijual untuk melunasi sebagian hutang kepada Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), namun skema angsuran tetap sama;

- Bahwa Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meminta Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) agar keberadaan calon investor dapat dicantumkan dalam Proposal Perdamaian, menyiapkan data yang diperlukan, serta dapat membuat 1 (satu) Proposal Perdamaian baru yang mencantumkan skema pembayaran kepada semua Kreditor dan tidak terpisah seperti Proposal Perdamaian sebelumnya;
- Bahwa Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) menyampaikan calon investor baru dapat memberi kepastian terkait kepastian berinvestasi paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena perlu mempelajari dengan baik tentang kondisi PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU), sehingga tidak memungkinkan untuk bulan ini membuat keputusan;
- Bahwa Kuasa Hukum Kreditor UJANG MARDI UTOMO dan Kreditor YOGA APRIYANTO meminta kejelasan terkait ada atau tidaknya investor. Namun dengan adanya aset tambahan yang nantinya akan dijual dengan skema angsuran yang tetap sama, dokumen proposal perdamaian diminta untuk disempurnakan terlebih dahulu;
- Bahwa Ita Lydia Grace Violita, S.H. selaku Tim Pengurus PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) meminta untuk perbaikan proposal perdamaian diselesaikan pada minggu ini dan Odiek Rusdiadi, S.H. selaku Kuasa Hukum Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) menyetujui hal tersebut;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



**IIB. Pembahasan Penundaan dan Penjadwalan Ulang Rapat
Pengambilan Suara (Voting) Proposal Perdamaian**

- Bahwa Kreditor LPEI menyarankan pengambilan suara (*voting*) yang semula diagendakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 untuk ditunda dan diagendakan ulang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 agar Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) dapat mempersiapkan Proposal Perdamaian dengan lebih maksimal;
- Bahwa Kreditor KPP Pratama Palangka Raya sepakat untuk agenda pengambilan suara (*voting*) diagendakan ulang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026;
- Bahwa Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) juga sepakat untuk melakukan pengambilan suara (*voting*) perpanjangan PKPU pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026;
- Bahwa Kreditor KPP Pratama Palangka Raya dan Kreditor LPEI disarankan oleh Hakim Pengawas agar hadir secara langsung pada pengambilan suara (*voting*) proposal perdamaian yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026;
- Bahwa Kreditor KPP Pratama Palangka Raya dan Kreditor LPEI menyampaikan kesediaannya untuk hadir secara langsung dalam agenda pengambilan suara (*voting*) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026;
- Bahwa Kreditor KPP Pratama Palangka Raya dan Kreditor LPEI meminta agar disampaikan undangan resmi terkait agenda pengambilan suara (*voting*) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026;

**III. Dasar Pelaksanaan Terhadap Rapat Pengambilan Suara (Voting)
Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) pada
Kamis tanggal 27 Agustus 2026**

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



- Bahwa Rapat Pengambilan Suara (*Voting*) Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) tertanggal 27 Agustus 2026 diadakan berdasarkan rencana kerja Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (PKPU) No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 18 Desember 2025;

IV. Fakta Pelaksanaan Rapat Pengambilan Suara (*Voting*) Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) tertanggal 27 Agustus 2026

- Bahwa Hakim Pengawas membuka Rapat Pengambilan Suara (*Voting*) Proposal Perdamaian PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 pada pukul 14.30 WIB. Selanjutnya Hakim Pengawas menyerahkan kepada Tim Pengurus untuk membacakan laporan kerja Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) sebagaimana dituangkan dalam Surat No. 055/TP-KAS/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026;
- Bahwa pada kesempatan ini, Debitor PT. KURNIA ALAM SEJATI (Dalam PKPU) melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan adanya perubahan terkait proposal perdamaian terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), antara lain:
 - a. Bahwa dalam skema investor akan diberikan uang muka senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan memperbaiki mesin, menyambung Listrik, dan trial produksi (maintenance). Selanjutnya, selama 3 bulan pertama Debitor akan mengalokasikan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan untuk mendukung produksi awal. Untuk 3 bulan berikutnya akan disediakan dana senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk percobaan produksi. Adapun apabila

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



tidak terdapat investor, skema pendanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

- b. Bahwa terhadap kewajiban Debitor kepada LPEI senilai Rp11.149.615.183,00 (sebelas miliar seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) Debitor akan melakukan penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Antang Kalang II No. 8A Kelurahan Lantang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya serta tanah di Jl. Raya Tjilik KM 21 Kelurahan Katingan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari skema penyelesaian kewajiban dalam Proposal Perdamaian;
- c. Bahwa apabila hasil penjualan aset yang ditawarkan belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban Debitor kepada LPEI, maka akan dilakukan penjualan terhadap aset lainnya. Selanjutnya, selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan operasional, Debitor akan melakukan pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Apabila setelah jangka waktu tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran, Debitor tetap berkewajiban untuk melunasi sisa kewajiban tersebut sampai dengan seluruhnya dinyatakan lunas;
- Bahwa Kreditor UJANG MARDI UTOMO dan Kreditor YOGA APRIYANTO melalui Kuasa Hukumnya meminta penjelasan lebih lanjut mengenai sumber pembayaran Debitor yang konkret untuk proposal perdamaian, mengingat sebelumnya ada calon investor namun belum ada informasi yang pasti;
 - Bahwa Kuasa Hukum Debitor menyampaikan sebenarnya calon investor berminat untuk investasi, namun tidak dapat memberi kepastian dalam jangka waktu dekat karena

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



beberapa factor diantaranya adanya kebakaran dan faktor lainnya;

IVA. Pengambilan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian

- Bahwa Kreditor KPP Pratama Palangka Raya menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap skema pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebagaimana tercantum dalam perubahan Proposal Perdamaian, karena ketentuan mengenai kewajiban perpajakan yang menjadi dasar tagihannya mengatur jangka waktu pembayaran paling lama 2 (dua) tahun. Dan pada intinya tidak setuju perdamaian;
- Bahwa Kreditor UJANG MARDI UTOMO dan Kreditor YOGA APRIYANTO melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan juga tidak setuju atas proposal perdamaian;
- Bahwa Kreditor LPEI menyetujui atas proposal perdamaian yang disampaikan Kuasa Debitor, baik untuk tagihan yang bersifat Separatis maupun Konkuren;
- Bahwa dari pengambilan suara (voting) yang dilaksanakan, terdapat hasil yaitu:

No.	Nama Kreditor	Tagihan	Piutang Sementara Diakui		Setuju Perdamaian	Tidak Setuju Perdamaian
			Nominal	Hak Suara		
1.	KPP Pratama Palangka Raya	Prefere n	Rp1.594.549.066, 00	159		✓

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



2.	Lemba ga Pembia yaan Ekspor Indone sia (LPEI)	Separa tis	Rp8.140.322.749, 00	814	✓	
		Konkur en	Rp3.009.292.434, 00	300	✓	
		Total	Rp11.149.615.1 83,00	1.11 4		
3.	Ujang Mardi Utomo	Konkur en	Rp105.120.000,0 0	11		✓
4.	Yoga Apriyan to	Konkur en	Rp85.000.000,00	9		✓
Total Tagihan			Rp12.934.284.2 49,00			

- Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan kepada para pihak untuk mengikuti hasil dari pengambilan suara (*voting*) yang telah dilaksanakan;

V. Kesimpulan Tim Pengurus

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KEPAILITAN & PKPU), masa PKPU tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Dalam hal ini, masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) hingga Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 31 Agustus 2026 telah berlangsung selama 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT. Kurnia Alam Sejati selaku Termohon PKPU ditetapkan berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 16 Desember 2025;

- b. Pada hari Senin, 26 Januari 2026, Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) mengajukan Permohonan Perpanjangan Masa PKPU secara lisan selama 30 (tiga puluh) hari dan disetujui oleh Para Kreditor, maka dari itu Pengadilan memberikan Perpanjangan PKPU Tetap selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 29 Januari 2026;
- c. Pada hari Kamis, 19 Februari 2026, Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) mengajukan Permohonan Perpanjangan Masa PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari sesuai Surat Nomor: 0072/GHLF/KAS.PKPU/II/2026 tertanggal 19 Februari 2026 dan disetujui oleh Para Kreditor, maka dari itu Pengadilan memberikan Perpanjangan PKPU Tetap selama 84 (delapan puluh empat) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 26 Februari 2026;
- d. Pada hari Selasa, 05 Mei 2026, Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) mengajukan Permohonan Perpanjangan Masa PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari sesuai Surat Nomor: 0172/GHLF/KAS.PKPU/IV/2026 tertanggal 05 Mei 2026 dan disetujui oleh Para Kreditor, maka dari itu Pengadilan memberikan Perpanjangan PKPU Tetap selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 21 Mei 2026;

- e. Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) mengajukan Permohonan Perpanjangan Masa PKPU selama 60 (enam puluh) hari sesuai Surat Nomor: 0246/GHLF/KAS.PKPU/VI/2026 tertanggal 16 Juni 2026 dan disetujui oleh Para Kreditor, maka dari itu Pengadilan memberikan Perpanjangan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak putusan diucapkan sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby tertanggal 02 Juli 2026;
- Bahwa selama masa PKPU tersebut, Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) telah mengajukan beberapa Proposal Perdamaian, antara lain:
 - a. Proposal Rencana Perdamaian No. 01/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 terhadap Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Separatis);
 - b. Proposal Rencana Perdamaian No. 02/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 terhadap Kantor Pajak Pratama (KPP) Palangka Raya (Preferen);
 - c. Proposal Rencana Perdamaian No. 03/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 terhadap Ujang Mardi Utomo (Konkuren);
 - d. Proposal Rencana Perdamaian No. 04/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 terhadap Yoga Apriyanto (Konkuren);
 - e. Proposal Rencana Perdamaian No. 01/KAS/PKPU-PRODAM/IV/2026 tanggal 24 April 2026 terhadap Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Separatis);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



- f. Proposal Rencana Perdamaian No. 02/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 24 April 2026 terhadap Kantor Pajak Pratama (KPP) Palangka Raya (Preferen);
- g. Proposal Rencana Perdamaian No. 03/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 24 April 2026 terhadap Ujang Mardi Utomo (Konkuren);
- h. Proposal Rencana Perdamaian No. 04/KAS/PKPU-PRODAM/II/2026 tanggal 24 April 2026 terhadap Yoga Apriyanto (Konkuren);
- i. Proposal Rencana Perdamaian No. 01/KAS/PKPU-PRODAM/IV/2026 tanggal 20 Agustus 2026 terhadap Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Separatis);
- j. Proposal Rencana Perdamaian No. 02/KAS/PKPU-PRODAM/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 terhadap Kantor Pajak Pratama (KPP) Palangka Raya (Preferen);
- k. Proposal Rencana Perdamaian No. 03/KAS/PKPU-PRODAM/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 terhadap Ujang Mardi Utomo (Konkuren);
- l. Proposal Rencana Perdamaian No. 04/KAS/PKPU-PRODAM/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 terhadap Yoga Apriyanto (Konkuren);

- Bahwa hingga Proposal Perdamaian terakhir tanggal 20 Agustus 2026 yang diajukan oleh Debitor PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU) telah dilakukan pengambilan suara (*voting*) pada agenda Rapat Pengambilan Suara (*Voting*) atas Proposal Perdamaian tanggal 27 Agustus 2026 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	Tagihan	Piutang Sementara Diakui		Setuju Perdamiaan	Tidak Setuju Perdamiaan
			Nominal	Hak Suar		

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



				a		
1.	KPP Pratama Palangka Raya	Prefere n	Rp1.594.549.0 66,00	159		✓
2.	Lembaga Pembiay aan Ekspor Indonesi a (LPEI)	Separa tis	Rp8.140.322.7 49,00	814	✓	
		Konkur en	Rp3.009.292.4 34,00	300	✓	
		Total	Rp11.149.615 .183,00	1.11 4		
3.	Ujang Mardi Utomo	Konkur en	Rp105.120.000 ,00	11		✓
4.	Yoga Apriyant o	Konkur en	Rp85.000.000, 00	9		✓
Total Tagihan			Rp12.934.284 .249,00			

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengambilan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian pada tanggal 27 Agustus 2026, terdapat total 1.134 suara dengan rincian:

- Kreditor Separatis LPEI 814 suara;
- Kreditor Konkuren LPEI 300 suara;
- Kreditor Konkuren Ujang Mardi Utomo 11 suara;
- Kreditor Konkuren Yoga Aprianto 9 suara;

Dimana Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren LPEI menyatakan setuju terhadap rencana proposal perdamaian, sedangkan Kreditor Konkuren Ujang Mardi Utomo dan Kreditor Konkuren Yoga Aprianto menolak rencana perdamaian;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



2. Bahwa ketentuan Pasal 281 UU KEPAILITAN & PKPU menyebutkan:

Pasal 281

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, penerimaan rencana perdamaian harus memenuhi persyaratan persetujuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, yaitu persyaratan berdasarkan jumlah kreditor dan besarnya nilai tagihan, dengan penghitungan yang dilakukan terhadap masing-masing kelompok kreditor;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, maka hasil penghitungan voting atas rencana perdamaian tanggal 27 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



- a. **Kreditor Konkuren:** terdapat 3 Kreditor dengan total tagihan Rp3.199.412.434,00, terdiri dari LPEI Rp3.009.292.434,00 (setuju), Ujang Mardi Utomo Rp105.120.000,00 (tidak setuju), dan Yoga Apriyanto Rp 85.000.000,00 (tidak setuju). Dari sisi jumlah kreditor, hanya 1 dari 3 Kreditor (33,33%) yang setuju, sehingga tidak memenuhi ketentuan lebih dari $\frac{1}{2}$, meskipun dari sisi nilai tagihan $\frac{2}{3} \times \text{Rp3.199.412.434,00} = \text{Rp2.132.941.622,67}$, nilai yang setuju Rp3.009.292.434,00 atau 94,05% telah melampaui batas $\frac{2}{3}$, namun karena Pasal 281 ayat (1) huruf a mensyaratkan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan, maka persyaratan Pasal 281 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi;
- b. **Kreditor Separatis:** LPEI memiliki tagihan sejumlah Rp8.140.322.749,00 dan menyatakan setuju. Dari sisi jumlah, persetujuan mencapai 100% (1 dari 1 Kreditor), sehingga memenuhi ketentuan lebih dari $\frac{1}{2}$. Dari sisi nilai tagihan, $\frac{2}{3} \times \text{Rp8.140.322.749,00} = \text{Rp5.426.881.832,67}$, sedangkan nilai yang menyetujui sejumlah Rp8.140.322.749,00, sehingga persyaratan Pasal 281 ayat (1) huruf b terpenuhi;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mensyaratkan persetujuan Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, maka kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, meskipun persyaratan Kreditor Separatis telah terpenuhi, namun persyaratan Kreditor Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi karena persetujuan berdasarkan jumlah Kreditor hanya mencapai 33,33% (1 dari 3 Kreditor), sehingga secara keseluruhan rencana perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, Hakim Pengawas berkesimpulan dari hasil voting tersebut ketentuan dalam Pasal 281 huruf a dan b tidak terpenuhi, maka rencana proposal perdamaian harus dinyatakan ditolak dan Hakim Pengawas merekomendasikan agar Debitor dinyatakan pailit (sebagaimana ketentuan Pasal 289 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby pada pokoknya adalah melaporkan perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Kurnia Alam Sejati, termasuk pelaksanaan rapat pembahasan proposal perdamaian dan rapat pengambilan suara (*voting*) atas rencana perdamaian Debitor, yang berdasarkan hasil pemungutan suara tanggal 27 Agustus 2026 tidak memperoleh persetujuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby, PT Kurnia Alam Sejati telah ditempatkan dalam proses PKPU, yang selanjutnya diperpanjang beberapa kali atas permohonan Debitor dan persetujuan para Kreditor, sehingga proses PKPU tersebut telah berlangsung dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan dalam proses tersebut Debitor telah mengajukan beberapa rencana perdamaian yang pada akhirnya disempurnakan melalui proposal perdamaian terakhir tertanggal 20 Agustus 2026;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus sebagaimana tersebut di atas, terungkap bahwa sebelum dilaksanakan pemungutan suara telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan antara Debitor, Kreditor, dan Tim Pengurus, dalam rangka memperoleh penyempurnaan terhadap rencana perdamaian, termasuk pembahasan mengenai sumber pembayaran, rencana penjualan aset, skema pembayaran kewajiban kepada Kreditor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta kemungkinan adanya investor, namun sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara Debitor belum dapat memberikan kepastian mengenai keberadaan investor yang dapat menjadi sumber pendanaan pelaksanaan perdamaian;

Menimbang bahwa dalam rapat pengambilan suara tanggal 27 Agustus 2026, Debitor menyampaikan perubahan rencana perdamaian terhadap LPEI yang antara lain memuat skema pendanaan awal melalui investor, rencana penjualan tanah dan bangunan serta aset lainnya untuk memenuhi sebagian kewajiban kepada LPEI, dan pembayaran secara bertahap selama 6 (enam) tahun, sedangkan Kreditor Ujang Mardi Utomo dan Kreditor Yoga Apriyanto meminta kejelasan mengenai sumber pembayaran yang konkret, dan pada akhirnya menyatakan tidak menyetujui rencana perdamaian, sementara LPEI menyatakan menyetujui rencana perdamaian baik atas tagihan yang bersifat separatis maupun konkuren;

Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara tersebut, dari 3 (tiga) Kreditor konkuren yang hadir dan memiliki hak suara, yaitu LPEI dengan jumlah tagihan Rp3.009.292.434,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), Ujang Mardi Utomo dengan jumlah tagihan Rp105.120.000,00 (seratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), dan Yoga Apriyanto dengan jumlah tagihan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), hanya LPEI yang menyatakan setuju, sedangkan Ujang Mardi Utomo dan Yoga Apriyanto menyatakan tidak setuju, sehingga persetujuan berdasarkan jumlah Kreditor hanya diperoleh dari 1 (satu) dari 3 (tiga) Kreditor atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen), sedangkan berdasarkan nilai tagihan jumlah tagihan yang menyetujui sebesar Rp3.009.292.434,00 (tiga miliar sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari keseluruhan tagihan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkuren sebesar Rp3.199.412.434,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar kurang lebih 94,05% (sembilan puluh empat koma nol lima persen);

Menimbang bahwa ketentuan mengenai persetujuan rencana perdamaian diatur secara tegas dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”;*

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut nyata bahwa penerimaan rencana perdamaian mensyaratkan terpenuhinya secara bersamaan dua ukuran persetujuan, yaitu ukuran berdasarkan jumlah Kreditor dan ukuran berdasarkan nilai tagihan, masing-masing pada kelompok Kreditor konkuren dan Kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak agunan kebendaan, sehingga terpenuhinya persyaratan berdasarkan nilai tagihan tidak dengan sendirinya mengatasi tidak terpenuhinya persyaratan berdasarkan jumlah Kreditor;

Menimbang bahwa terhadap kelompok Kreditor konkuren, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, karena persetujuan hanya diberikan oleh

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dari 3 (tiga) Kreditor atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen), sedangkan undang-undang mensyaratkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir, dan meskipun nilai tagihan Kreditor yang menyetujui telah mencapai kurang lebih 94,05% (sembilan puluh empat koma nol lima persen), atau melampaui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor konkuren yang hadir, tidak terpenuhinya syarat berdasarkan jumlah Kreditor menyebabkan persyaratan Pasal 281 ayat (1) huruf a tetap tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap kelompok Kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak agunan kebendaan, LPEI sebagai satu-satunya Kreditor separatis memiliki tagihan sebesar Rp8.140.322.749,00 (delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan menyatakan menyetujui rencana perdamaian, sehingga dari sisi jumlah Kreditor diperoleh persetujuan 1 (satu) dari 1 (satu) Kreditor atau 100% (seratus persen), dan dari sisi nilai tagihan seluruhnya juga menyetujui, sehingga persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun Kreditor KPP Pratama Palangka Raya yang berkedudukan sebagai Kreditor preferen dan menyatakan tidak menyetujui rencana perdamaian tidak termasuk dalam penghitungan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga sikap Kreditor preferen tersebut tidak menjadi dasar penghitungan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kuorum penerimaan rencana perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) tersebut, sedangkan kegagalan penerimaan rencana perdamaian dalam perkara a *quo* telah cukup ditentukan oleh tidak terpenuhinya persyaratan pada kelompok Kreditor konkuren;

Menimbang bahwa dengan demikian, meskipun persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi karena persetujuan Kreditor Konkuren hanya mencapai 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen), yaitu 1 (satu) dari 3 (tiga) Kreditor, sehingga karena persyaratan huruf a dan huruf b tersebut bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu persyaratan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rencana perdamaian secara keseluruhan tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan karenanya beralasan hukum rencana perdamaian dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, oleh karena rencana perdamaian PT Kurnia Alam Sejati tidak memenuhi persyaratan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya karena tidak terpenuhinya persyaratan persetujuan berdasarkan jumlah Kreditor konkuren, sedangkan Hakim Pengawas telah melaporkan hasil pemungutan suara dan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan wajib menyatakan PT Kurnia Alam Sejati Pailit;

Menimbang bahwa dikarenakan Termohon PKPU/ PT Kurnia Alam Sejati dinyatakan Pailit, maka sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan pengurusan serta pemberesan harta pailit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa dikarenakan Termohon PKPU/ PT Kurnia Alam Sejati dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Hakim Pengawas sebagaimana yang telah ditunjuk, yakni Sdri. Sih Yuliarti, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga berdasar apabila Majelis Hakim tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Hakim Pengawas pada proses Kepailitan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon PKPU/ PT Kurnia Alam Sejati telah dinyatakan Pailit, maka untuk pemberesan harta pailit wajib ditunjuk Kurator, yang mana Tim Pengurus dalam perkara *a quo* telah menyatakan kesediaannya untuk dipertimbangkan diangkat sebagai Tim Kurator apabila Debitor dinyatakan Pailit;

Menimbang bahwa untuk menjamin kelangsungan, dan efektivitas pengurusan, serta pemberesan harta pailit, Majelis Hakim berpendapat Tim Pengurus yang telah memahami keadaan Debitor PKPU dan telah mengikuti proses PKPU sejak awal dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Kurator, sepanjang memenuhi persyaratan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, dengan ini Majelis Hakim mengangkat Tim Pengurus untuk menjadi Tim Kurator, yaitu:

1. **ZIAU UL KHASANNUL KHULUK IMTISNAEN, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-347.AH.04.05-2022 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;
2. **ITA LYDIA GRACE VIOLITA, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU - 258. AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;

3. **POPY DESIYANTIE, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-272.AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;

Menimbang bahwa karena PT. Kurnia Alam Sejati telah dinyatakan Pailit, maka biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir, hal mana imbalan jasa Kurator berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan proses kepailitan berakhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 289, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Debitor **PT. KURNIA ALAM SEJATI** dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdri. **SIH YULIARTI, S.H.** Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pegawai;
3. Mengangkat:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ZIAU UL KHASANNUL KHULUK IMTISNAEN, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-347.AH.04.05-2022 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;
- **ITA LYDIA GRACE VIOLITA, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU - 258. AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;
- **POPY DESIYANTIE, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Tanda Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-272.AH.04.05-2025 yang beralamat di Z&A Law Firm Jl. Under Construction Frontage Road Ahmad Yani No.123D, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya;

sebagai Tim Kurator;

4. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.965.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 oleh kami, **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, dan **Aloysius Prihamoto Bayuaji, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Debitor PKPU, Para Kreditor dan Tim Pengurus PT. Kurnia Alam Sejati (Dalam PKPU).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Prihamoto Bayuaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp.1.000.000,00
- Biaya Proses	Rp. 335.000,00
- Relas Panggilan	Rp. 390.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 220.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.965.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby